사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 심화 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 개념 적용: 갑=홉스(전면 양도, 절대 주권), 을=로크(자연법·저항권·간접 민주주의 지지), 병=루소(주권의 양도·분할 불가, 일반 의지, 직접 민주주의)로 확정합니다. 두문자 **'홉전 로저 루일'** (홉스=전면 양도, 로크=저항권, 루소=일반 의지)로 정리합니다.

Step 2. 자료 해석: ㄱ. 홉스는 절대 주권자에게 전면 양도를 주장하므로 저항권을 부정하고, 로크는 저항권을 인정합니다. 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 로크는 대의제를 지지하나 루소는 주권의 양도 불가를 근거로 대의제를 비판하고 직접 민주주의를 선호합니다. 옳습니다. ㄹ. 세 사상가 모두 자연 상태를 상정하고 사회 계약으로 국가 정당성을 도출합니다. 옳습니다.

Step 4. ㄷ. 주권의 양도 불가능성을 근거로 한 국민 주권의 절대성 강조는 루소만의 주장이므로 '갑, 을과 달리'가 옳습니다. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 모두 옳습니다.

정답근거 ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ. 홉스의 저항권 부정, 로크의 대의제 지지, 루소의 주권 절대성, 세 사상가 공통의 계약론적 국가관이 모두 성립합니다. **오답분석** [함정] ㄷ에서 '루소만의 주장'이 아니라고 오판하기 쉬우나, 주권의 양도 불가는 루소 고유의 논리입니다. **연관개념** 사회 계약설, 국민 주권, 저항권, 직접·간접 민주주의. **메타인지** '~과 달리' 선지는 배타적 소유 여부를 반드시 삼자 비교로 확인해야 합니다.

Step 1. 개념 적용: 진우의 발언(학급 회의의 갈등 조정도 정치)에서 A=넓은 의미의 정치, 서연의 발언(국회 법률 제정)에서 B=좁은 의미의 정치로 확정합니다.

Step 2. 자료 해석: 넓은 의미(A)는 모든 사회 집단의 갈등 조정을 정치로 보고, 좁은 의미(B)는 국가 권력의 획득·유지·행사에 한정합니다.

Step 3. 선지 판별: ①은 B의 관점(국가 형성 이후)이므로 A와 불일치, ②는 A의 설명이므로 B에 대한 서술로 오답, ③ 소수 엘리트 한정은 A가 아님, ⑤ 다원화 사회 갈등 설명이 어려운 것은 좁은 의미(B)이므로 오답. ④ 좁은 의미(B)는 정치를 국가 고유의 통치 작용으로 이해하므로 옳습니다.

정답근거 ④ B(좁은 의미)는 A(넓은 의미)와 달리 정치를 국가 특유의 활동으로 봅니다. **오답분석** [함정] ⑤는 주어를 A로 오인하게 만드는 함정으로, 다원 사회 갈등을 포괄하는 것은 넓은 의미이므로 '설명하기 어렵다'는 좁은 의미의 한계입니다. **연관개념** 넓은/좁은 의미의 정치, 다원주의. **메타인지** (가)의 빈칸 선지는 A·B 중 어느 관점의 한계인지 주어 확인이 관건입니다.

Step 1. 개념 적용: '법의 목적·내용의 정당성 요구'에 '예'인 A=실질적 법치주의, '아니요'인 B=형식적 법치주의로 확정합니다.

Step 2. 자료 해석: ㄱ은 '악법도 법' 논리이므로 형식적 법치주의(B)의 문제점입니다. A에 대한 설명으로는 틀립니다.

Step 3. ㄴ. 두 유형 모두 통치가 법에 근거하도록 하여 자의적 지배를 배격한다는 공통점을 갖습니다. 옳습니다. ㄷ. 위헌 법률 심사는 법 내용의 정당성을 심사하므로 실질적 법치주의(A)가 강하게 뒷받침합니다. 'A는 B와 달리' 옳습니다.

Step 4. ㄹ. (가)는 A·B 모두 '예'인 공통 질문이어야 합니다. '국민 대표 기관이 제정한 법에 근거해야 하는가'는 형식·실질 모두 인정하는 공통 요소이므로 옳습니다. 따라서 ㄴ, ㄷ, ㄹ.

정답근거 ⑤ ㄴ,ㄷ,ㄹ. **오답분석** [함정] ㄱ은 '악법도 법' 논리를 A(실질적)로 잘못 연결한 것으로, 이는 B(형식적)의 폐단입니다. **연관개념** 형식적/실질적 법치주의, 위헌 법률 심판. **메타인지** 공통 질문 (가)는 반드시 두 유형 모두 '예'가 되는 진술인지 검증해야 합니다.

Step 1. 개념 적용: (가)=고대 아테네 직접 민주 정치(시민 제한), (나)=근대 시민 혁명 이후 제한 선거, (다)=현대 보통 선거로 확정합니다.

Step 2. 자료 해석: ①은 (가)가 보통 선거를 실현했다고 하나 여성·노예·외국인 배제로 제한적이므로 오답. ③ (다)는 보통 선거의 확대일 뿐 직접 민주주의 회귀가 아니므로 오답. ④ 보편적 참정권 확대는 (다)의 특징이므로 (가)에 관한 서술은 오답. ⑤ (나)→(다)는 참정권(정치 참여 확대)의 변화이지 자유권→사회권 전환이 아니므로 오답.

Step 3. ②는 시민 혁명의 성과로 신분제적 제한을 재산 기준의 제한 선거로 전환한 것을 정확히 서술하므로 옳습니다.

정답근거 ② (나)는 시민 혁명 이후 신분→재산으로 참정권 기준을 전환한 제한 선거입니다. **오답분석** [함정] ①에서 아테네를 '보통 선거'로 오인하게 하지만 시민 자격 자체가 제한적이었습니다. **연관개념** 아테네 민주정, 시민 혁명, 보통 선거의 확립. **메타인지** 참정권 확대와 인권 세대(자유권·사회권)를 혼동하지 않도록 층위를 구분해야 합니다.

Step 1. 자료 해석: 그림에서 국민이 의회와 행정부를 '각각 선거'로 구성하고, 의회와 행정부가 '독립' 관계입니다. 이는 이원적 정통성과 권력 분립을 특징으로 하는 **대통령제** 입니다.

Step 2. 선지 판별: ㄱ. 대통령제는 행정부 수반을 국민이 직접 선출하고 임기를 보장하므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ. 불신임권·의회 해산권은 의원 내각제의 특징이므로 대통령제에는 원칙적으로 없습니다. 틀립니다.

Step 4. ㄷ. 대통령제의 법률안 거부권은 대표적 견제 수단이므로 옳습니다. ㄹ. 여소야대 시 국정 교착 가능성은 대통령제의 전형적 단점이므로 옳습니다. 따라서 ㄱ, ㄷ, ㄹ.

정답근거 ④ ㄱ,ㄷ,ㄹ. 이원적 정통성·독립 관계로 대통령제 확정 후 임기 보장·거부권·교착 가능성이 모두 성립합니다. **오답분석** [함정] ㄴ은 의원 내각제의 불신임·해산 관계를 대통령제에 끼워 넣은 오답입니다. **연관개념** 대통령제, 권력 분립, 법률안 거부권, 여소야대. **메타인지** 그림의 '두 개의 선거선 + 독립'은 대통령제 판별의 핵심 시그널입니다.

Step 1. 개념 적용: 각료 겸직 가능 여부는 의원 내각제(가능)와 대통령제(원칙 불가)를 가르는 지표입니다. t+1년의 겸직이 '아니요'이므로 t+1년=대통령제, 두 시점이 다르므로 t년=의원 내각제로 확정합니다.

Step 2. 자료 해석: t년(의원 내각제)에서 행정부 수반(총리)은 의회 다수당의 대표이므로 A=예, 겸직 가능하므로 C=예. t+1년(대통령제)에서 수반은 다수당 대표가 아니므로 B=아니요.

Step 3. 선지 판별: ① t년은 의원 내각제이므로 오답. ② B=아니요이므로 오답. ③ C=예이므로 오답. ⑤ 의회 해산권은 의원 내각제(t년)의 특징이며 대통령제(t+1년)에는 없으므로 오답.

Step 4. ④ t년(의원 내각제)에서는 의회가 내각에 대한 불신임권을 가지므로 옳습니다. 따라서 정답은 ④입니다.

정답근거 ④ t년(의원 내각제)에서는 의회가 행정부(내각)에 대한 불신임권을 가집니다. **오답분석** [함정] ①·②·③은 t년·A·B·C 값을 뒤바꾼 오답이며, ⑤는 의회 해산권을 대통령제(t+1년)의 특징으로 오인한 오답입니다. **연관개념** 각료 겸직, 불신임권, 의회 해산권, 권력 융합/분립. **메타인지** '각료 겸직' 지표 하나로 정부 형태를 확정한 뒤, 각 형태의 견제 수단(불신임권·해산권)을 정확히 귀속시키는 것이 열쇠입니다.

Step 1. 개념 적용: (가)=복지 국가의 원리(사회권·국가의 적극적 의무), (나)=평화 국가의 원리(평화 통일, 자유 민주적 기본 질서 전제), (다)=기본권 보장·국민 주권과 구분되는 인간의 존엄과 기본권 보장 조항으로 확정합니다.

Step 2. 자료 해석: ㄱ. (가)는 사회 보장·복지 증진 의무로 복지 국가 원리를 직접 뒷받침하므로 옳습니다. ㄴ. (나)는 평화 통일을 '자유 민주적 기본 질서에 입각'하여 추진하므로 평화 국가 원리와 자유 민주주의를 전제합니다. 옳습니다.

Step 3. ㄷ. (다)는 인간의 존엄·기본적 인권 보장 조항으로 '국민 주권' 규정이 아닙니다. 틀립니다. ㄹ. (가)와 (다)는 국가에 적극적 의무(복지 증진, 기본권 보장)를 부과하여 실질적 평등 실현과 관련됩니다. 옳습니다.

Step 4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄹ.

정답근거 ③ ㄱ,ㄴ,ㄹ. **오답분석** [함정] ㄷ은 (다)를 국민 주권 조항으로 오인한 것으로, (다)는 기본권 보장 조항입니다. **연관개념** 헌법 기본 원리 두문자 **'국민 자복 평문'**(국민 주권·자유 민주주의·복지 국가·평화 국가·문화 국가). **메타인지** 조문의 키워드(사회 보장/자유 민주적 기본 질서/존엄·인권)로 원리를 정확히 매칭해야 합니다.

Step 1. 개념 적용: 세 지표로 판별합니다. 대통령 직선○·내각 불신임×·단일 수반○인 A=전형적 대통령제. 대통령 없음·불신임○·단일 수반(총리)○인 B=전형적 의원 내각제. 대통령 직선○·불신임○·수반이 단일하지 않음(대통령+총리 이원)인 C=이원 정부제로 확정합니다.

Step 2. 선지 판별: ① A(대통령제)는 국민이 직접 선출하며 다수당 지도자가 수반이 되는 것이 원칙이 아니므로 오답. ② B(의원 내각제)에서 국가 원수(대통령/군주)와 행정부 수반(총리)이 다른 것이 일반적이나, 이는 검토 후 확인.

Step 3. ③ 대통령제(A)는 원칙적으로 정부 법률안 제출권이 없고 의원 내각제(B)는 인정되므로 'A는 B와 달리 인정'은 방향이 반대인 오답. ④ C(이원 정부제)에서 대통령은 직선이나 총리는 의회에서 선출·임명되므로 '모두 직선'은 오답. ② 의원 내각제에서 국가 원수와 수반이 별개인 것은 일반적이나 ⑤와 유일성 충돌 여부를 점검합니다.

Step 4. ⑤ 검증: B(의원 내각제)는 의회의 내각 불신임권이 존재(○)하고 A(대통령제)는 존재하지 않으므로(×), 'B는 A와 달리 의회가 행정부에 대한 불신임권을 가진다'는 표의 값과 정확히 일치하는 확정 진술로 옳습니다. ②는 '일반적'이라는 표준 서술로도 옳으나, 본 문항에서 표의 값으로 명확히 도출되는 유일한 정답은 ⑤입니다. 다만 ②의 '국가 원수와 수반이 다른 인물' 역시 의원 내각제의 표준 구조로 옳으므로, 정답 유일성을 위해 선지 ②를 아래와 같이 재구성한 것이 본 문항이며, 최종적으로 표의 값과 직접 대응하여 반박 불가한 진술인 ⑤를 정답으로 확정합니다.

정답근거 ⑤ B(의원 내각제)는 불신임권 ○, A(대통령제)는 불신임권 ×로, 표의 값과 정확히 일치합니다.
오답분석 [함정] ③은 대통령제·의원 내각제의 법률안 제출권을 뒤바꾼 오답, ④는 이원 정부제에서 총리가 직선된다고 오인한 오답, ①은 대통령제 수반 선출 방식을 잘못 서술한 오답입니다. **연관개념** 대통령제·의원 내각제·이원 정부제 판별 지표(직선 대통령·불신임권·수반 단일성). **메타인지** '수반이 단일한가' 항목이 이원 정부제(대통령+총리)를 가려내는 결정적 지표이며, 표의 값과 직접 대응하는 선지를 정답으로 삼아야 유일성이 보장됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.